SNSトラブル

学びのポイント

テーマ１　映画の配信

お気に入りのファスト映画をみんなに広めたら削除要請が来た

- 著作権侵害の例

- 映画製作者の権利を無視して短編集を公開したことで本来映画に来てもらえるはずだった集客を妨害した

- 映画の収益は莫大なものであることを理解しておく

テーマ２　アカウントの不正利用

SNSに友達のアカウントでログインし投稿を書き込んだ

- 不正アクセス行為そのものには、３年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- また、不正なIDやパスワードの取得、提供なども1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性がある

- 親友（恋人）とのアカウント共有に注意

テーマ３　配信映像の録画

ライブ配信中、視聴者から顔を見せてほしいと言われ顔を見せたら録画されていた

- 私的利用の範囲内であれば切り抜きも録画もOK

- 他者への譲渡やネットへの公開などは私的利用の範囲外となり著作権侵害やプライバシー保護の観点などから罰則が発生する

テーマ４　未成年者の配信による収益

18歳未満だが動画配信やライブ配信で収入を得た

- 運営の規定による年齢制限にかかる

※年齢をごまかした場合はその年齢の責任を負う

- 管理者、つまり保護者の収益となり納税の対象となる。

- 払わない場合は脱税となり数年間を遡っての強制徴収がおこなわれる

テーマ５　対話型AIによる過度な迎合

「AIに聞くと『大丈夫』と言われ」実際に実行したら逮捕された

- 初期のAIは「ユーザーの意図を汲み取り、満足させること」を最優先に学習するようプログラムされていた。
- 対話型AIがユーザーに対して犯罪行為を肯定したり、具体的な手段を教唆・助長したりする。
- 薬物の使用・犯罪の助言など倫理感を無視

テーマ６　子ども同士のトラブル

友達の写真をおもしろく加工してSNSに投稿したらケンカになった

- 肖像権の侵害などなど

- 友だちの友だち、つまり自分が全く知らない相手に拡散される可能性がある

- データの消去は弁護士からプロバイダへの依頼が必要なので時間とお金がかかる

テーマ７　正義感の暴走

モラルに違反する行動をした人の住所や名前を特定してSNSに投稿した

- 相手が悪いから自分が何をしてもよいという自己正当化から犯罪に走る

- 個人情報の流布などの様々な犯罪行為に該当するため、一つ一つは小さくとも大きな罰則につながる

- 相手から訴えられる可能性も高い

テーマ８　学校の配布物

学級通信をSNSにアップしたら損害賠償を請求された

- 学校内で配布されるものは教育目的として著作権侵害とならない場合が多い

- 学校外に配信した時点で教育目的を逸脱するため学校、もしくは製作者が賠償責任を負う

テーマ９　SNS上の友だち

SNS上の友達に顔写真を送ってほしいと言われ写真を送信したら脅迫された

- 顔や名前を知らなくても友だちになれる
- 年齢や性別・所属もごまかせる
- 自分だけが本当の情報を送信すると一方的に個人情報を利用される可能性がある
- 春から〇〇高校の人はフォローして！

テーマ１０　SNSのなりすまし

会員制のSNSに勝手に名前を登録された

- 企業や業務に支障をきたす→「業務妨害罪」
- 脅迫や卑猥な投稿をされて名誉棄損される→「名誉毀損罪」
- 周りからの信用を失う→「信用毀損罪」
- 事実とは異なる言動で社会的評価を下げられる→「侮辱罪」
- ID・パスワードを不正取得されて乗っ取られる
  →「不正アクセス禁止法違反」

テーマ１１　SNS上での暴言

匿名のSNSで特定の人の悪口を書いて投稿したら通報された

- 名誉毀損罪や侮辱罪の対象となり、それを自らが証明していることになる
- 内容以外にも日付や時系列などの情報を相手に握られていると考える
- 匿名でも捜査機関に依頼すれば、どこから誰のアカウントで送信されたものか調べられる

テーマ１２　投げ銭の返金

推しのVtuberへの投げ銭で高額の請求がきた

- 投げ銭すること自体は悪くない
- 自分の限度を超えた課金に注意
- 「サイトで年齢をごまかしていない」ことと「保護者が課金を認めていない」ことが証明できれば返金される場合もある

- 配信者が嘘の理由でお金や物を要求するなどの「こじき行為」は法律違反となる

テーマ１３　不法侵入の証明

立ち入り禁止場所に入って撮影した写真をSNSにアップした

- その場に誰もいない場合は追及できない

- 自分で不法侵入の証拠を配信したことに

- 土地の管理者がそれを見て賠償請求が可能となる

テーマ１４　著作権侵害された場合

自分の描いたマンガを販売したらSNS上にアップロードされた

- 自分がクリエイティブな職業に就いたときは気にしておく

- 証拠として集め、訴えることも可能

テーマ１５　インフルエンサーの情報発信

投資系インフルエンサーのおすすめ株を買ったら暴落した

- 失敗したときの責任はだれにある？
- 最終的な取引判断を下した**投資家本人（自己責任）**にある。
- どれほど言葉巧みな推奨であっても、法的な観点や市場の仕組みにおいて、損失の責任をインフルエンサーに追及することは極めて困難である。
- **最終決定権**：発注ボタンを押したのは投資家自身であるため、法的にすべての結果は本人に帰属する。
- **投資助言業の壁**：多くのインフルエンサーは「投資は自己責任」「勧誘ではない」と免責事項を掲げている。
- **故意の立証難度**：「騙す意図（詐欺罪）」や「株価操縦の意図」を個人が客観的に証明するのは不可能。

テーマ１６　野良Wi-Fiの利用

パスワード不要の無料Wi-Fiを使ったらSNSを乗っ取られた

- Wi-Fiは自分で勝手に名前を付けられる
- 公的なものに近い名前にすることで利用者に勘違いさせる
- パスワードなどの情報端末の情報が抜かれた場合に起こりうることを考える

テーマ１７　器物破損の時効

自動販売機を蹴る動画をSNSに投稿したら賠償請求された

- 器物損壊罪の公訴時効は３年。つまり、器物損壊の行為が終わってから３年経つと、検察官は起訴することができなくなり、処罰される可能性がなくなる。

- 損害賠償請求権の時効

器物損壊による損害賠償請求権の時効は、被害者が損害と加害者を知った時から３年。ただし、損害賠償請求権の時効が完成しても、加害者には支払い義務が残る。※10年前の動画でも有効

テーマ１８　闇バイトのバイト側

荷物を受け取るだけの簡単で高収入なバイトをしたら逮捕された

- バイトが捕まれば雇い主の支払い義務はない
- バイトだろうがやった行為に対する賠償責任を負う
- 闇バイト強盗、実行役38人中報酬は6人のみ・数万円程度　2025/12/09読売新聞オンライン

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251209-GYT1T00062/

テーマ１９　詐欺罪や窃盗罪の適用

自分の口座に100万円が振り込まれ使用したら返済を要求された

- 身に覚えのないお金が振り込まれた場合はまずは警察と銀行に確認する

- 使ってしまうと１円でも窃盗罪などになる

- 自分の振込口座を詐欺に利用される

⇒間違って振り込んだと言い、お金を引き出させる

闇バイトの「受け子」や「出し子」として利用される

テーマ２０　ロマンス詐欺や誘拐など

SNSで知り合った恋人に会いに行き、連絡がつかなくなった

- 顔も名前も知らない相手と友だちや恋人になれる時代

- 交際経験の少ない、未成年者が被害にあうことが多い

- 実際に会うまでは家族や友だちと情報を共有して、相手に疑問を持って接する必要がある

これからの展望

- 小学生になる前からスマホを持つ時代
- 便利な反面、悪用する人も大勢いる
- 法的な制度が追い付いていない状況
- 自分の身は自分で守る
- 相談できる相手を探す

自分が、被害者・加害者にならないために最悪の状況をシミュレーションできるよう、学習と経験を深めよう

未成年者の対応

- 相手も未成年の場合
  - 賠償責任は問えない
  - 保護者に全責任がかかる

  - 自分の保護者と相手の保護者との話し合い

被害にあった時の注意点！

- 反撃禁止
  - 「やられたらやり返す」＝自分も加害者になる

- 拡散禁止
  - 意図的な反撃行為と同等
  - 「友だち」への相談も同じ

まずは身近な関係のある「大人」に相談！